

일련번호	4	감사자	관리○급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	도시재생 기획처	처분요구일자	2019.04.22.	회신기일	2019.06.21.

통 보

제 목 수요자중심형 도시재생지원 용자 및 보증운용 상 불일치 규정 개선

관 련 부 서 도시재생기획처

내 용

1. 업무개요

도시재생기획처는 도시재생 정책지원 총괄 및 도시재생 관련 법령 제·개정 및 정책개선 건의, 도시재생 금융지원 제도 운영 및 신사업, 신상품 개발 등 도시재생 제도관련 업무를 총괄하며, 관련 규정 및 세칙의 별지서식 등의 제·개정 및 현행화를 담당하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

「도시계정금융지원업무취급규정」 제29조와 「도시계정금융지원업무취급 규정시행세칙」 제58조 제1항에 따르면 영업부서장은 수요자중심형 도시재생지원 용자시 용자신청인과의 역할과 권리·의무를 정하는 「수요자중심형 도시재생지원 기금 용자약정서」(이하 “용자약정서”라 한다)를 체결하여야 한다.

그리고 「도시재생사업금융보증규정」 제5조에 따라 보증약관을 두어 보증서 발급 시 「도시재생사업금융보증약관(수요자중심형도시재생지원자금보증용)」(이하 “보증약관”이라 한다)을 첨부하고 있다. 이 보증약관은 차주가 원리금을 상환기일에 상환하지 못하는 경우에 공사가 부담하여야 할 보증채무의 범위 및 이행방법, 보증채권자의 권리·의무 등을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 용자약정서 제12조(상환금액 충당순서)에서는 변제충당 순서를 비용, 지연배상금, 이자, 중도상환수수료, 원금 순으로 규정하고 있으나, 보증약관 제10조(회수금의 변제충당)에서는 담보부대출 관련 채무(원금, 약정이자, 연체이자 순)에 변제 충당한 후 보증부대출 관련 구상채무(원금, 약정이자, 연체이자 순)를 충당하도록 정하고 있는 등 용자약정서와 보증약관의 내용이 상이하다. 이는 기금 및 공사와 차주의 권리·의무를 불분명하게 하고 회수금의 변제충당 업무에 혼란을 일으킬 우려가 있다.

[표] 용자원리금 등 회수금의 변제충당 관련 약정서 내용 등

구 분	용자약정서	보증약관
회수금의 변제충당	제12조(상환금액 충당순서) "공사"는 원리금을 상환 받은 경우 <u>비용, 지연 배상금, 이자, 중도상환수수료, 원금 순으로 충당</u> 합니다.	제10조(회수금의 변제충당) ①담보권 실행에 의한 회수금(담보가 치 감소에 따른 상환금 포함)은 <u>담보 부대출 관련 채무(원금, 약정이자, 연 체이자 순)에 변제 충당한 후 잔여액 이 있는 경우 보증부대출 관련 구상채 무(원금, 약정이자, 연체이자 순)의 변 제에 충당</u> 합니다. (후략)

관계부서 의견 도시재생기획처는 상환금액 충당순서 일치와 관련한 조치요구 사항에 대하여 조속히 조치하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 도시재생기획처장은 융자약정서와 도시재생사업금융보증약관 (수요자중심형 도시재생지원자금보증용) 간에 상이한 상환금액 충당순서를 일치시킬 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

